

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1120/2533

นางสาวสุรีย์ อติพลังกุล

โจทก์

นายประกอบ ศรียารันต์

จำเลย

นางสาวสุรีย์ อติพลังกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์ จำเลย สามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได้ โดยจำเลยยินยอมชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์จนเป็นที่พอใจแล้วโจทก์ไม่ประสงค์ จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 94) โจทก์ฟ้อง และแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ ใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2477 มาตรา 3 จำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 86)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 91)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายโจทก์ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้
(อันดับ 94,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดี

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ